

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1188/2538

นางคุณ แสงทอง

โจทก์

นางก้วนหรือนางสาวก้วน เต็มพรหม

หรือเต็มพรหม

จำเลย

นางคุณ แสงทอง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า แม้ตามฟ้องโจทก์บรรยายว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทอยู่แล้ว และจำเลยมิได้ สู้กรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ไม่ต้องห้ามฎีกาแต่ตามฎีกาของโจทก์เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระพอแก่การ วินิจฉัย เพราะไม่ปรากฏว่าศาลรับฟังพยานหลักฐานคลาดเคลื่อน จากท้องสำนวนตรงไหน อย่างไร ไม่รับฎีกา โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า คดีนี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์แต่ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคแรก และไม่รับพิจารณา อุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีสาระ แก่คดี โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 80) โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 2171 ตำบลเกษมอำเภอดงระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หรือให้จำเลยนำโฉนด ที่ดินฉบับดังกล่าวมาแก้ไขเป็นชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และส่งโฉนดที่ดินที่แก้ไข แล้วคืนโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์

โจทก์ โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 78) โจทก์จึงยื่นคำร้อง
นี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง ปัญหาว่าคดีของโจทก์ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือไม่ เป็นปัญหาข้อ
กฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง ปัญหาว่าคดีของโจทก์ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือไม่ เป็นปัญหาข้อ
กฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>